PF 64406

正本

「凌群服務雲」系統租賃契約 暨 附加條款

立約雙方：

甲方（承租方）：社團法人中華民國會計師公會全國聯合會

社團法人臺灣省會計師公會

社團法人台北市會計師公會

社團法人高雄市會計師公會

社團法人臺中市會計師公會

乙方（出租方）：凌群電腦股份有限公司

雙方為建立資訊化服務合作關係，就乙方所提供之「凌群服務雲」系統（以下簡稱本系統）進行租賃及使用，爰依下列條款訂立本契約：

第一條 契約文件構成

本契約由以下文件構成，所有文件具同等法律效力，並共同作為契約之依據：

一、主契約條款（本文件）

二、附件一：本系統之系統模組清單

三、附件二：資料備份與還原說明

四、附約：資料轉移與初始化作業條款

第二條 契約標的與內容

乙方提供本系統之使用授權，供甲方於契約期間內依約定範圍使用本系統之系統模組（詳如附件一）。

第三條 契約期間與租賃類型

一、本契約分為：

(一)彈性方案：租金每月依雲端平台價格及匯率調整，租期一年一約。

(二)固定方案：租期內租金固定，乙方不得另行調漲，租期三年一約

二、契約期間自簽約日起算，以雙方簽署之「租期起訖日確認書」為準。

三、契約期滿前兩個月，雙方可就續約事宜協商。

第四條 租金與支付方式

一、租金方案

(一)甲方同意選擇合約第三條一、項之「彈性方案」，每月依乙方之公告租金支付。若雲端成本或美元匯率調整導致租金異動，乙方應提前一個月書面通知甲方，適用於次期起租。

(二)甲方同意選擇合約第三條一、項之「固定方案」，每月支付乙方租金（含稅）__49,350__元整。

二、流量條款

(一)月用量額度

本合約所提供之服務方案，包含每月 1,000,000 次 (壹佰萬次) 之 API 呼叫次數（下稱「月度用量額度」)。此額度於每個月一日零時重設，未使用的次數不得遞延至次月。

(二)超量費用計價標準

立約方(下稱「用戶」)於任一帳單週期內，其實際 API 呼叫總次數若超過前述之月度用量額度，其超出部分應按下列標準計收超量費用（下稱「超量費用」)：

1. 計價單位：以 每 1,000 次(壹仟次)API 呼叫 為一個計價單位。

2. 單位費率：每單位費用為新台幣 150 元（未稅)。

(三)帳務處理

當月產生之超量呼叫次數，將依前條標準計算費用。超量呼叫次數不足 1,000 次者，應以 1,000 次計算。所產生之超量費用，將併入次一期租金，向用戶收取。

(四)流量除外條款

針對因第三方惡意攻擊所產生之 API 呼叫次數，應依下列原則處理：凡經本服務平台之防護系統明確識別並判定為分散式阻斷服務攻擊 (DDoS)、惡意機器人程式掃描、或其他非因用戶正常使用所引發之資安事件，該等異常流量將不計入「月度用量額度」之計算，亦不會產生任何「超量費用」。

三、該租金為本契約第二條之使用費用。

四、租金每月初開立發票，甲方應於發票開立後七日內完成付款。

第五條 系統服務與義務

一、乙方應確保系統全年正常運作，功能錯誤修復與資安強化為乙方主動性服務義務。

二、未屬於前項之規範內項目，雙方得另議服務合約處理。

三、系統異常時，乙方須於 2 小時內回應，並於適當時間內完成修復。

四、若系統需重大更新，乙方應事前通知並於非尖峰時段執行。

五、乙方應確保每月平均系統可用性達 99%，否則甲方得依未達比例扣減當月租金，乙方應於次月 10 日前退還扣減金額或折抵次月租金。

六、前項所指每月平均系統可用性係以系統當月正常運作時數占全月總時數之百分比，凡未滿一小時者不計入正常運作時數。

第六條 智慧財產權與使用授權

一、系統平台之著作權、原始碼與資料結構皆屬乙方所有。

二、甲方在契約期間內享有系統使用權，乙方不得無故終止。

三、甲方不得任意將系統使用權再轉授權予第三方，或進行反向工程。

四、本契約期滿或終止後，乙方應於合約規範內協助提供完整資料備份（詳見附件二），保障甲方資料可保存與轉出。

第七條 資料轉移與初始化

雙方同意，甲方原有資料須轉移至本平台，乙方應協助完成初始資料轉入作業，相關條件與配合事項另訂合約執行細則，詳見【附約一：資料轉移與初始化作業條款】。

第八條 提前終止與違約

一、如甲方需於租期屆滿前提前解約，應提前一個月通知乙方，並支付剩餘期間租金 50% 作為違約金。

二、如乙方無正當理由停止服務或違反合約致系統無法使用超過 5 個工作日，甲方有權提前終止契約，並免除違約金。

第九條 保密義務

雙方對於在合作過程中知悉之會員資料、操作紀錄、帳務資訊等，均應予以保密，不得於契約外之目的使用或洩露。

第十條 合作實績揭露與推廣授權

一、甲方同意乙方得於本契約履約完成後，於乙方網站、簡報、行銷文件或參與政府計畫、競標案等場合，揭露甲方名稱及合作內容摘要作為系統導入或成功案例之說明。

二、揭露內容限於系統模組導入、合作效益描述、公開事實（如已發布之新聞稿、活動簡報等），不得涉及會員個資、財務資料、內部操作細節或其他機密資訊。

三、若甲方對具體揭露內容有疑義，乙方應配合審閱與調整。

四、此項授權不因本契約終止或履約完畢而終止。

第十一條　管轄法院與準據法

本契約之解釋與適用，以中華民國法律為準據法。如有爭議，雙方同意以「臺灣臺北地方法院」為第一審管轄法院。

第十二條　資安責任與資料外洩事件處理

一、乙方應依資通安全相關法令及業界最佳實務，妥善維護系統運作與資料保護，包括：定期弱點掃描、備份與還原、帳號權限控管、資料加密、網路隔離等。

二、若因乙方之故意或過失，導致甲方資料外洩、遺失或遭未授權存取，乙方應：

（一）立即通報甲方（不得遲於 24 小時）

（二）說明事件範圍與影響對象

（三）提出緊急處理與後續預防方案

（四）負擔一切因事件衍生之損害賠償（含會員索賠、主管機關裁罰、律師費用等）

三、倘若事件源於第三方雲端服務（如 GCP）之缺陷所致，乙方仍應負責甲方之損失，如甲方代位向第三方求償時，所需之所有費用及求償不足金額均由乙方負擔。

四、乙方應協助甲方處理主管機關調查、會員訴訟及媒體應對，提供完整紀錄與解釋資料。

第十三條　契約份數

本契約書壹式 12 份，計正本 6 份，副本 6 份，由甲乙雙方各執正本一份與副本一份，印花稅票由乙方貼足。

附件一：本系統之系統模組清單

1. 會員資料模組
2. 會員會費模組
3. 公文收發模組
4. 公會活動模組
5. 系統與個人設定模組
6. APP 模組
7. 印鑑證明模組
8. 學分模組

附件二：資料備份與還原說明

第一條 資料備份政策：

一、乙方應每日執行一次全系統資料備份，並至少保留最近七日之每日備份。

二、乙方應每週執行一次離線備份，並保留近四週資料，以防雲端服務異常時可用於災難還原。

三、備份內容應涵蓋：

(一)會員基本資料與帳號資訊

(二)會費繳納紀錄

(三)活動報名、學分記錄、活動交易紀錄

(四)系統操作紀錄與日誌檔案

(五)公文及附件

(六)印鑑證明簽發資料與交易紀錄

四、乙方提供備份服務僅為資料保護之目的，不承擔因甲方操作錯誤、突發事件或其他原因導致資料毀損或遺失的還原義務。甲方應自行負責資料備份與恢復之管理。

第二條 契約終止時之資料交付：

一、契約終止或不續約時，乙方應於終止日起 10 日內，將甲方所有資料完整導出並交付甲方。

二、資料格式以 CSV、JSON 或雙方協議格式為準，並附欄位說明文件。

三、合約期滿或終止，甲方需將系統資訊轉移至其他平台或系統時，乙方應提供必要之協助。

立契約書人

甲　　方(一)：社團法人中華民國會計師公會全國聯合會
代　表　人：張威珍
地　　址：台北市南海路一號九樓之一

甲　　方(二)：社團法人臺灣省會計師公會
代　表　人：蔡家龍
地　　址：台北市南海路一號九樓之一

甲　　方(三)：社團法人台北市會計師公會
代　表　人：邵志明
地　　址：台北市南海路一號九樓之一

甲　　方(四)：社團法人高雄市會計師公會
代　表　人：黃聖富
地　　址：高雄市新興區民生一路56號4樓之3

甲　　方(五)：社團法人臺中市會計師公會
代　表　人：林宥宏
地　　址：臺中市西區臺灣大道二段307號8樓之2

乙　　方：凌群電腦股份有限公司
代 表 人：許宏裕
地　　址：台北市峨眉街一一五號六樓
營利事業統一編號：04967550

中　華　民　國　115　年　2　月　11　日

五公會分攤比例說明

(一)本系統每月租賃費用

單位	全聯會	省公會	北市公會	高市公會	中市公會	小計
比例	31%	24%	36%	3%	6%	100%
分攤金額	15,299	11,844	17,766	1,480	2,961	49,350

(二)本系統資料轉移與初始化作業費用

單位	全聯會	省公會	北市公會	高市公會	中市公會	小計
比例	31%	24%	36%	3%	6%	100%
分攤金額	350,300	271,200	406,800	33,900	67,800	1,130,000

「凌群服務雲」系統租賃契約 附約《資料轉移與初始化作業條款》

本附約係《凌群服務雲系統租賃契約 暨 附加條款》(以下簡稱「主契約」)之一部分，雙方為辦理甲方既有 E 化系統資料轉移至主契約所述之「凌群服務雲」平台，確保後續正式運作順利，爰就資料移轉與初始化作業相關範圍、時程與費用訂立本附約，並應與主契約併同解釋與執行。

第一條 作業目的

本作業係為甲方舊系統正式區的資料，完整轉移至乙方新提供之「凌群服務雲」系統環境，並完成資料初始化，以供甲方接續正式使用。

第二條 作業範圍

一、本次涵蓋之作業區域為以下單位之舊系統：

一、 社團法人中華民國會計師公會全國聯合會

二、 社團法人臺灣省會計師公會

三、 社團法人台北市會計師公會

四、 社團法人高雄市會計師公會

五、 社團法人臺中市會計師公會

二、正式環境資料，範圍包括：

一、 資料庫資料（會員、會費、活動、學分、公文等業務資料）

二、 GCS 雲端儲存之靜態檔案，如：

1. 公文附件（含歷史檔）
2. 交易憑證與收據
3. 印鑑證明檔案
4. 電子簽名與印鑑檔案

5. 其他經雙方確認應遷移之資料檔案

三、乙方應負責以下轉移作業：

一、 資料匯出與清理（含異常欄位處理、格式一致化）

二、 匯入本系統資料結構與欄位映射處理

三、 完成靜態檔案搬遷至新 GCS 結構

四、 初步資料驗證與邏輯一致性比對

五、 配合甲方測試確認資料正確性

第三條 驗收標準

一、作業完成後，甲方將針對資料完整性、欄位正確性與檔案可取性進行測試。

二、若發現缺漏或異常，乙方應於五個工作日內協助修正。

三、雙方應簽署「資料轉移完成確認單」作為正式驗收依據。

第四條 作業時程

一、資料轉移與初始化作業將依雙方共同擬定之《資料移轉計畫》進行排程，該計畫應載明各階段移轉批次、內容範圍與時間安排。

二、作業預期包含多次轉移與校對作業，乙方應配合甲方逐批驗證需求調整時程安排。

三、最終正式驗收時點，應以雙方簽署完成「資料轉移完成確認單」為準。

第五條 費用與付款

一、本資料轉移與初始化作業之總費用為 新台幣 1,130,000 元整（含稅），為一次性支付項目。

二、乙方完成驗收後，甲方應於收到發票後十日內付款。

第六條 其他約定

一、資料轉移作業中涉及之個人資料與機敏資訊，雙方應依保密條款及個資法妥善處理，不得任意存取或保留作業副本。

二、作業過程所產生之中間暫存檔案應於驗收完成後刪除。

三、若日後因資料轉移不完全或轉入資料異常造成系統運作錯誤，乙方應於合理時間內無償修正。